

ความสามารถในการบริหารในระดับสูง ทั้งต้องพึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและจะต้องมีความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้ราชการของเทศบาลเกิดความเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อ่านหนังสือของอำเภอนายายอามดังกล่าวแล้วย่อมจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวแม้จะได้ผ่านการกำหนดราคากลางและได้คัดเลือกผู้รับจ้างแล้วก็ตาม แต่หากมีการตรวจสอบและพบว่าการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันที การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคที่เข้าใจได้ยาก แต่ก็ได้เร่งรัดให้ฝ่ายช่างดำเนินการตรวจสอบแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการลงนามในสัญญาจ้าง อันเป็นมูลเหตุให้เทศบาลได้รับความเสียหายต้องจ่ายเงินค่าจ้างสูงเกินกว่าราคากลางที่ควรจะเป็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและกระทำการละเมิดต่อเทศบาลตำบลนายายอาม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตามกฎหมาย

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดเชยให้แก่เทศบาลตำบลนายายอามนั้น แม้ความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ความบกพร่องดังกล่าวก็มิได้เกิดจากความจงใจที่จะฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการหรือการกระทำโดยทุจริต และตำแหน่งปลัดเทศบาลก็ไม่ได้มีหน้าที่พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโดยตรง เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายโยธาที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ใหม่และเสนอให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ประกอบกับทางราชการได้แจ้งหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากได้อนุมัติให้มีผู้ชนะการสอบราคาแล้ว กรณีดังกล่าวจึงถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การจัดจ้างเกิดความผิดพลาด อันถือเป็นความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมเฉพาะกรณีของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงสมควรหักส่วนความรับผิดชอบนี้ออกจากความเสียหายทั้งหมดในอัตราร้อยละ ๔๐ ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ คงให้รับผิดชอบเพียงในอัตราร้อยละ ๖๐ ของจำนวนความเสียหายทั้งหมดจำนวน ๑๙๙,๑๙๗ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๕๑๘.๒๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นต้องร่วมกันรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๕ ต่อคน จึงเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๙,๗๙๘.๒๕ บาท เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะส่วนที่เกินกว่า ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้

ผู้ฟ้องคดีได้รับผิดชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกว่าจำนวน ๒๙,๘๗๙.๕๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๙/๒๕๕๕)

กรณีที่ไบบ์รับเงิน (ไบบ์เสร็จรับเงิน) ของส่วนราชการสูญหาย และหัวหน้าส่วนราชการได้มีคำสั่งให้ดใช้ไบบ์รับเงินดังกล่าวแล้ว ถือเป็นกรณีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเงินควรต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยในกรณีที่มีการทำรายการลายมือชื่อของตนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำไปใช้ประทับลงในไบบ์รับเงินแทนการลงชื่อจริง ก็ควรจะเรียกตรวจรายการลายมือชื่อคืน ให้ดใช้ตรวจรายการเป็นการชั่วคราว และให้ใช้การลงลายมือชื่อจริงแทน การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น และเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสใช้รายการลายมือชื่อไปประทับลงในไบบ์รับเงินที่สูญหายแล้วทุจริตยกยอดเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายเฉพาะส่วนที่ยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้ ถือได้ว่าการใช้สิทธิเรียกให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐได้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีผู้ฟ้องคดีในขณะดำรงตำแหน่งจำศาล และในฐานะผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบไบบ์รับเงินให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้นางสาว ด. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายการเงินและบัญชี โดยทำหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ กระทำการทุจริตเงินของทางราชการด้วยการนำไบบ์รับเงิน (ไบบ์เสร็จรับเงิน) ที่สูญหายและอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยกเลิกไบบ์รับเงินดังกล่าว มาใช้เป็นไบบ์รับเงินจากคู่ความที่นำมาวางศาล โดยใช้รายการลายมือชื่อของจำศาลไปประทับลงในไบบ์รับเงินที่สูญหายแล้วทุจริตยกยอดเงินดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน อันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้บังคับบัญชา จึงให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่ยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ใบรับเงินของศาลแพ่งได้สูญหายไป และผู้ฟ้องคดีในฐานะจำศาล ได้จัดทำบันทึกเสนออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และได้มีคำสั่งให้ใบรับเงินดังกล่าวในเวลาต่อมา กรณีถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการและลูกจ้าง ผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖^{๔๔} ของระเบียบศาลแพ่งว่าด้วยงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และในฐานะเจ้าหน้าที่ธุรการ ซึ่งมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การเงินในการรับเงินกลางที่คู่ความนำมาวางต่อศาลแพ่ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามที่ข้อ ๑๑^{๔๕} วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ประกอบกับคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้กำหนดไว้ ย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น และแม้ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ดำรงตำแหน่งจำศาล จะทำตารางลายมือชื่อของตนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำไปใช้ประทับลงในใบรับเงิน แทนการลงชื่อจริงของจำศาล แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้ฟ้องคดีก็ควรที่จะต้องเรียก ตารางลายมือชื่อดังกล่าวคืนจากเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ส่งคืนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ฟ้องคดี เป็นการชั่วคราว แล้วใช้วิธีการลงลายมือชื่อจริงของผู้ฟ้องคดีลงในใบรับเงินแทนการใช้ตารางลายมือชื่อประทับ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการรับเงินกลาง และเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่การเงินมีโอกาสใช้ตารางลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีไปประทับ แทนการลงลายมือชื่อจริงในใบรับเงินที่สูญหายไป แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ความระมัดระวัง เช่นที่กล่าวมาไม่ โดยยังคงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ตารางลายมือชื่อได้ตามเดิม ทำให้นางสาว ด. มีโอกาสใช้ตารางลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีประทับลงในใบรับเงินที่สูญหายไป และทุจริตยกยอกเงิน ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประมวลมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๔๔-๔๕} ระเบียบศาลแพ่ง ว่าด้วยงานฝ่ายธุรการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๖ นอกจากที่ระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้จำศาลมีอำนาจในการควบคุมดูแล กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการตุลาการและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนงานและโครงการ การตั้งงบประมาณประจำปี การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การประสานงานราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการท้ายระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมดนั้น เป็นกรณีของการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ทางราชการยังไม่สามารถติดตามเอาคืนมาได้จากนางสาว ด. เท่านั้น และจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวล้วนเป็นความเสียหายอันเกิดจากใบรับเงินเฉพาะที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ชดเชยใบรับเงินดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเป็นฉบับที่มีการใช้ตราลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีประทับแทนการลงลายมือชื่อจริงอันเป็นการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี เหมาะสมและชอบด้วยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ผลจากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวไม่ปรากฏความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะต้องหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๕/๒๕๕๕)

การที่เจ้าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุการซื้อขายที่ดิน ได้ตรวจรับที่ดินโดยพิจารณาจากบันทึกตกลงซื้อขายและโฉนดที่ดินซึ่งเขียนรูปแผนที่ด้วยมือมีลักษณะเป็นลายเส้น โดยไม่ได้ออกไปตรวจสอบที่ดินที่จะทำการตรวจรับรวมทั้งลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายข้อตกลงซื้อขายเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินโดยไม่ต้องรังวัด เพื่อให้ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินก่อนที่จะทำการรังวัดให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมาย ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและฝ่าฝืนต่อประกาศประกวดราคาที่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องตรวจสอบที่ดินโดยการรังวัดที่ดินก่อนดำเนินการตรวจรับ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อที่ดิน โดยเทศบาลเมืองชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศประกวดราคาในการจัดซื้อที่ดิน โดยกำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาว่า เทศบาลจะชำระค่าที่ดินที่ซื้อขายให้เมื่อผู้ขายได้นำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดชี้แนวเขตปักหมุดหลักเขตเรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้ทำการส่งมอบที่ดินพร้อมโฉนดที่ดินโดยจดทะเบียนโอนในนาม “เทศบาลเมืองชลบุรี” ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับที่ดินและโฉนดที่ดินแล้ว เมื่อมีผู้ยื่นใบเสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้ถูกฟ้องคดีต้องการจัดซื้อ จึงได้จัดทำบันทึกตกลงซื้อขายและทำบันทึกต่อท้ายว่า หากได้ระวางชี้แนวเขตปักหมุดหลักเขตแล้วปรากฏพื้นที่ไม่เต็มจำนวนตรงตามโฉนดที่ดิน



ขาดเป็นจำนวนเท่าใดผู้ขายยินยอมชดใช้ราคาที่ดิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงนามเป็นพยาน แต่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ดินที่จะทำการตรวจรับ โดยได้ออกใบตรวจรับที่ดินรับรองว่าได้ตรวจสอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จ่ายเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ขาย ต่อมา ได้มีการร้องเรียนว่าการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวมีราคาสูงเกินจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และผลจากการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยไม่ทำการรังวัดที่ดินก่อนและร่วมกันลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงซื้อขายโดยผิดระเบียบเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินโดยไม่ต้องรังวัด จึงเป็นการตรวจรับที่ดินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีหน้าที่ตามข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยต้องตรวจนับพัสดุที่ซื้อว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับที่ดินโดยการพิจารณาจากบันทึกตกลงซื้อขาย ไม่ได้ดำเนินการรังวัดคำนวณหาจำนวนพื้นที่ก่อนการตรวจรับ การตรวจรับที่ดินดังกล่าวจึงถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และแม้การพิจารณาจากโฉนดที่ดินจะเป็นหนังสือสำคัญที่ทางราชการออกให้ แต่เมื่อปรากฏว่าการเขียนรูปแผนที่ด้วยมือมีลักษณะเป็นลายเส้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่เคยมีการรังวัดสอบเขตและปักหมุดหลักเขตมาก่อน ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีได้ตรวจรับที่ดินโดยอ้างจำนวนเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ฟ้องคดีจงใจตรวจรับที่ดินโดยฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติและประกาศประกวดราคา โดยไม่ทำการรังวัดที่ดินก่อนและร่วมกันลงนามเป็นพยานในบันทึกต่อท้ายบันทึกข้อตกลงซื้อขายเพื่อเป็นเงื่อนไขในการตรวจรับที่ดินให้ผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินก่อนที่จะทำการรังวัดให้ถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นการตรวจรับที่ดินทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีจึงกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยกระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓๑/๒๕๕๕)



การที่กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยมีได้พิจารณาข้อชี้แจงและแสดงหลักฐานของผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่ และมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคา จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นในการจ้างโดยวิธีพิเศษ กรรมการคนดังกล่าวต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ อันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้น คือ ส่วนต่างของราคาจัดจ้างที่เพิ่มขึ้นมาหักลบกับราคาต่ำสุดของการประกวดราคาในคราวแรก แต่โดยที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาพิจารณาจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนอำนาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคาเป็นของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงต้องร่วมรับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมคุมประพฤติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ออกคำสั่งให้خذใช้คำสินไหมทดแทน กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดลำพูน สิงห์บุรี ร้อยเอ็ด เพชรบูรณ์ และอาคารสำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ตามเอกสารประกวดราคาจ้างรวม ๕ ฉบับ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา เนื่องจากได้มีมติยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติดังกล่าว โดยเห็นว่าราคารวมของผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นจากการประกวดราคาครั้งแรก คิดเป็นเงิน ๑,๓๘๙,๒๔๙.๙๓ บาท กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดี



กรมคุมประพฤติว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอความเห็นให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เสนอราคาไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้และยังไม่ได้ให้โอกาสผู้เสนอราคาชี้แจงและแสดงหลักฐานตามเอกสารประกวดราคา ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเพชรบูรณ์ และอาคารสำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ทั้ง ๕ ฉบับ มีข้อกำหนดที่ต้องนำมาใช้พิจารณาในคดีโดยเฉพาะ คือ ข้อ ๖.๕ วรรคสอง ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอการารายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่า คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดทุกรายตามประกาศประกวดราคาทั้ง ๕ ฉบับ ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เมื่อข้อกำหนดดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลผูกพันต่อผู้ออกประกาศ โดยมีเจตนารมณ์ให้การประกวดราคาเป็นไปโดยโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการประกวดราคาและกรมจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งเป็นสาระสำคัญโดยเคร่งครัด ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ก่อเกิดจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันจากการดำเนินงานของคณะกรรมการ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางคือ ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ นั้น กรณีมิได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการเสนอยกเลิกการประกวดราคาครั้งพิพาท พร้อมทั้งเสนอให้เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดชี้แจงและแสดงหลักฐาน และหากมีข้อคัดค้านต้องปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในเอกสารพิจารณาผลการประกวดราคาให้ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่ปรากฏว่ามีข้อคัดค้านใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจะอ้างถึงความเกรงใจหรือภาวะการณ์ว่าจำยอมต้องลงนามด้วย

มาอ้างเพื่อยกเว้นความรับผิดชอบของตนเองหาได้ไม่ โดยในส่วนของ การพิจารณาประกวดราคา ของคณะกรรมการฯ นั้น แม้เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงสิ้นปีงบประมาณก็ตาม แต่คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาจะนำช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบดังกล่าวมายกเว้นการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของเอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติที่กำหนดไว้หาได้ไม่ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะต้องดำเนินการให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดชี้แจงและ แสดงพยานหลักฐาน และหากมีข้อขัดข้องใดก็ให้บันทึกไว้แล้วดำเนินการต่อไปตามที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอ้างว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่เสนอมา ทั้งหมดอาจดำเนินการตามประกาศประกวดราคาไม่ได้จนต้องทิ้งงานไปอันจะทำให้ราชการเสียหายนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีได้พิจารณาข้อชี้แจงและแสดงหลักฐานของ ผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ทำให้เชื่อว่าจะดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่ ข้ออ้างดังกล่าวจึงเป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยที่มีอาชญาพิงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับในผลแห่งการกระทำ ดังกล่าวจากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่มีได้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ตามเอกสารประกวดราคาจ้างแนบท้ายประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบฯ ตามพิพาททั้ง ๕ ฉบับ อันเป็นการประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

ส่วนผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ เพียงใด นั้น เห็นว่า โครงการทั้งสี่โครงการได้มีผู้เสนอราคาประกวดราคาต่ำสุดและได้มี การเสนอราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่ำสุดในราคาที่สูงขึ้น ไม่รวมถึงโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานภาค ๒ จังหวัดชลบุรี ที่ราคาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษต่ำกว่าราคาประกวดราคา ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้กระทำการอันไม่ชอบ ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น และเมื่อคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจในขณะปี พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็น ช่วงเวลาที่อยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างย่อมจะต้องยอมรับงานจ้างไว้ ผู้ว่าจ้างจึงย่อมอยู่ในสภาพโอกาสเหนือกว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการมิได้เรียกให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดเข้าชี้แจงว่าสามารถรับจ้างต่อไปได้ หรือไม่ จึงมีอาจพิสูจน์ได้ว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่อาจจะดำเนินงาน ตามประกวดราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้ จึงฟังได้ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น คือ ส่วนต่างของราคา จัดจ้างโดยวิธีพิเศษที่มีการเสนอราคาต่ำสุดสูงขึ้นมาคำนวณหักลบกับราคาประกวดราคาต่ำสุด ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควรจะจัดจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดในคราวแรก ดังนั้น ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด คือ ๑,๓๘๘,๒๔๙.๙๓ บาท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาตามข้อ ๕๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่เพียงตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา



พิจารณาจำผู้เสนอราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุด และรายงานผลการพิจารณาและความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทรงอำนาจในการวินิจฉัยในการประกวดราคา ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจึงต้องร่วมรับผิดชอบ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๖๙๔,๖๒๔.๙๖ บาท โดยให้กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ร่วมรับผิดชอบ ๖ คน คนละส่วน เป็นเงินคนละ ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๓๘,๙๒๔.๙๙ บาท ซึ่งในส่วนที่เกินกว่า ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท จึงย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เกินกว่า ๑๑๕,๗๗๐.๘๓ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔/๒๕๕๖)

กรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดและเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลละเว้นการตรวจสอบทางการเงินอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ จนเป็นเหตุให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ถือเป็น การกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล และเป็นประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อสืบตำรวจโท จ. ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ได้ร่วมกันกับผู้ฟ้องคดี ตรวจสอบสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงทราบว่านาง จ. หัวหน้าส่วนการคลังได้ใช้เช็คเบิกเงินจำนวน ๒ ฉบับ โดยปลอมลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีและสืบตำรวจโท จ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบที่มีการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี และไม่ทราบสาเหตุการเบิกจ่าย ทำให้เงินขาดบัญชี และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่านาง จ. น่าจะทำการทุจริตยักยอกเงินแต่ผู้เดียว สมควรเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ขาดบัญชีรวมทั้งสิ้น ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่ได้รับชดใช้ทั้งหมด เงินส่วนที่ขาดจะต้องมีเจ้าหน้าที่อื่นที่มีส่วนในการกระทำละเมิดรับผิดชอบซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดี โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้นคณะกรรมการฯ เห็นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง คือ (๑) เมื่อรับมอบงานในตำแหน่งแล้วไม่ตรวจสอบงานทางการเงิน (๒) ลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจำวันโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร (๓) ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยมอบให้บุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตยกยอกเงินได้ (๔) ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกาหรือจำนวนเงินเกินกว่าจำนวนเงินในฎีกา (๕) บกพร่องและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยไม่เคยตรวจสอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลยตั้งแต่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงินมีความบกพร่องโดยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบตัวเงินหรือเอกสารแทนตัวเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นเงินจำนวน ๗,๓๑๕,๓๓๖.๑๔ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์และส่งคำอุทธรณ์ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ความรับผิดชอบละเมิดมีมติให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิมและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินมาชำระให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓,๒๗๑,๓๖๘.๔๒ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง และในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยตามนัยมาตรา ๕๘ วรรคสาม^{๔๖} และมาตรา ๕๙ (๑) และ (๓)^{๔๗}

^{๔๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๕๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

^{๔๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๕๙ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในใบถอนเงินและเช็คเบิกเงินโดยไม่มีฎีกาหรือจำนวนเงินเกินกว่าจำนวนเงินในฎีกา ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๙^{๙๙} และข้อ ๖๑^{๖๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน บกพร่องต่อหน้าที่โดยลงนามในสมุดบัญชีเงินคงเหลือประจำวันในฐานะเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และประธานกรรมการบริหารโดยไม่ตรวจสอบว่ามีการลงรายการจริงเท็จอย่างไร ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๘^{๒๘} และข้อ ๒๙^{๒๙} ของระเบียบดังกล่าว และผู้ฟ้องคดียังลงนามในใบถอนเงิน และเช็คเบิกเงินโดยมอบให้บุคคลเพียงคนเดียวไปถอนเงิน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๖^{๓๖} ของระเบียบเดียวกัน โดยตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีรับมอบงานในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ผู้ฟ้องคดีไม่เคยตรวจสอบงานทางด้านการเงินโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บัญชีเงินคงเหลือประจำวันซึ่งโดยปกติจะต้องตรวจและรับส่งมอบ และถ้าตรวจสอบจะพบการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตลงไว้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

^{๘๘-๙๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๒๘ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้รับ และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าเงินที่กรรมการได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้นำส่งเงินร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันและลงลายมือชื่อกรรมการทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงิน แล้วนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ

ข้อ ๓๖ การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเงินสดครั้งหนึ่งมีจำนวนเงินเกินสามหมื่นบาท หรือสถานที่ที่จะรับส่งอยู่ห่างไกล หรือกรณีอื่นใดซึ่งเห็นว่าไม่ปลอดภัยแก่เงินที่รับส่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงิน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

ข้อ ๓๙ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณขอเบิกกับหน่วยงานคลัง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอเบิกเป็นผู้ลงลายมือชื่อเบิกเงินและให้วางฎีกาตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด

การเบิกเงินต้องมีหลักฐานการเบิกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้ผู้เบิกลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกที่เป็นภาพถ่ายหรือสำเนาทุกฉบับ

ข้อ ๖๑ ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา

ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการเงินที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินการบัญชีและไม่ให้มีการทุจริตเงินของราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้นาง จ. หัวหน้าส่วนการคลังทำการทุจริตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องการทุจริตดังกล่าวแล้วได้ดำเนินการแจ้งความกับพนักงานสอบสวน พร้อมกับเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับนาง จ. ทันที อีกทั้ง รายงานให้นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น ก็หาเป็นเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงชอบด้วยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พินากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีได้ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันก่อนลงลายมือชื่อและมีได้ถือกุญแจตู้หีกรักไว้เอง เป็นเหตุให้หัวหน้างานการเงินอาศัยโอกาสเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ากรรมการมีส่วนรู้เห็นในการยกยอกเงินประกอบกับมีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้กรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมชาติของกรรมการดังกล่าวแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเป็นเงินจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้นาย บ. หัวหน้างานการเงินอาศัยโอกาสและหน้าที่เบียดบังเงินค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียน



นักศึกษาจำนวน ๖๒๓,๖๓๕ บาทไป ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ โดยข้อ ๕๔ ข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการกรรมการเก็บรักษาเงินสรุปได้ว่า ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเป็นผู้ถือลูกกุญแจตู้নির্যয় ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๕๓ ให้เป็นกรรมการแทนชั่วคราวให้ครบจำนวน การแต่งตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการแทน จะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวก็ได้ และการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการแทนชั่วคราว ให้กรรมการผู้ส่งมอบและกรรมการผู้รับมอบตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้নির্যয়ให้ถูกต้องตามรายการเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนการเก็บรักษาเงินกำหนดไว้ในข้อ ๕๘ ถึงข้อ ๖๔ สรุปได้ว่า เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องร่วมกันตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้วให้นำเงินเข้าเก็บรักษาในตู้নির্যয় และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อคดีนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินไว้จำนวน ๒ ชุด โดยคณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการร่วมอยู่ด้วย เป็นชุดสำรอง ปฏิบัติหน้าที่เมื่อชุดที่ ๑ ดิตรราชการหรือลาจึงเป็นกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการได้แต่งตั้งกรรมการไว้เป็นการประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราวตามข้อ ๕๕ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ช่วงที่เกิดการสูญหายของเงินค่าบริการและค่ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการด้วยได้ร่วมลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามที่นาย บ. เสนอ โดยที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ มิได้ถือกุญแจตู้নির্যয়ไว้กับตนเอง ปลอมให้นาย บ. เป็นผู้ถือกุญแจแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน มิได้ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันตามที่นาย บ. เสนอ แม้เงินดังกล่าวเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากเก็บไว้ในตู้নির্যয় จึงไม่ปรากฏรายการในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แต่หากคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินอย่างเคร่งครัด ย่อมจะต้องตรวจสอบพบว่า มีเงินจำนวนดังกล่าวเก็บไว้ในตู้নির্যয়ก่อนที่จะสูญหาย การที่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงิน

ส่งคลังของส่วนราชการฯ เป็นเหตุให้นาย บ. อาศัยโอกาสดังกล่าวเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย คณะกรรมการเก็บรักษาเงินชุดที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมอยู่ด้วยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนรู้เห็นในการยกยอกเงินจำนวนดังกล่าวไป ประกอบกับมีบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จึงสอดคล้องกับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้วตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖๒,๓๖๓.๕๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๘/๒๕๕๖)

การที่เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมศุลกากร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีได้ทำการตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีไม่ครบถ้วนตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ เป็นเหตุให้ผู้ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ทำให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหาย ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของเจ้าหน้าที่ อันถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับราชการในสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการภาษี ๙ ชช. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ ฝ่ายการสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายสื่อสาร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบแห่งกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๔ ราย ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา



สำนักบริหารและพัฒนาบุคคลได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนสำนวนการสอบสวนโดยให้ยุติเรื่องทางแพ่งและถอนฟ้องเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากได้รับแจ้งจากฝ่ายชดเชยอากร สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ หรือ สสอ. (เดิม) ว่าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจสอบบัตรภาษีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ได้ไปโดยทุจริตแล้วพบว่ายังไม่มีการนำไปใช้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอีกต่อไป แต่ภายหลังกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้นำบัตรภาษีไปใช้แล้วบางส่วนจำนวน ๑,๔๒๘,๒๓๔.๑๖ บาท เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามจำนวนบัตรภาษีที่นำไปใช้ ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำสินไหมทดแทนแล้วบางส่วน คงค้างเพียง ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมิได้เป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบเห็นควรยุติเรื่อง แต่กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเสนอยุติเรื่องทางแพ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องชดใช้คนละส่วนเท่า ๆ กัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศในทางศุลกากร และมีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งจากฝ่ายวินัย สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล และสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีให้ทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีว่ามีการนำไปใช้แทนตัวเงินแล้วหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีแล้วพบว่าคอมพิวเตอร์รายงานผลการตรวจสอบเป็น “THIS CARD NOT USE” หมายความว่า บัตรภาษีไม่มีการนำไปใช้ “CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” หมายความว่า ไม่พบเลขที่บัตรภาษีที่ตรวจสอบและบันทึกเลขที่บัตรภาษีไม่ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดี

ทั้งสี่กลับมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบว่ายังไม่มีการนำบัตรภาษีไปใช้ โดยไม่รายงานเพิ่มเติมถึงผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ที่ระบุว่า “CARD NO. ERROR/NO. IN TAPE” และ “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” จึงเป็นการรายงานผลการตรวจสอบไม่ตรงกับผลการตรวจสอบจากคอมพิวเตอร์ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะได้แนบเอกสารผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์มาพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้ฝ่ายวินัย สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล และสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแล้วก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็มิได้มีความชำนาญในการแปลความเอกสารผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีว่ายังไม่มีการนำบัตรภาษีไปใช้ โดยไม่ได้รับความขอให้ครบถ้วนตรงตามผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ เพราะเข้าใจไปเองว่าผู้ได้รับแจ้งจะนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ย่อมทำให้ผู้ที่ได้รับแจ้งเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ และเมื่อฝ่ายวินัยซึ่งได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ยุติเรื่องทางแพ่งกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ทูจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรโดยเชื่อตามรายงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ภายหลังพบว่าบัตรภาษีบางส่วนได้นำไปใช้แทนตัวเงินแล้ว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบกับข้อ ๑๘^๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๕๐๕,๒๐๙.๓๒ บาท คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนคนละ ๓๑,๕๗๕.๕๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว

^๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑๘ เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และแจ้งคำสั่งนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นวินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายตามวรรคหนึ่งสั่งการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ให้ผู้แต่งตั้งดำเนินการเพื่อออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องคดีต่อศาลอาญาให้ขาดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้แต่งตั้งแจ้งคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ



สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าการส่งรายงานผลการตรวจสอบบัตรภาษีตามแนวทางที่ปฏิบัติมาไม่เคยมีการระบุข้อความถึงกรณี “CARD NO. ERROR/NO CARD NO. IN TAPE” นั้น เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรภาษีผิดพลาดไปจากผลการตรวจสอบทางคอมพิวเตอร์ จนเป็นเหตุให้ผู้ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงและได้มีการยุติเรื่องทางแพ่ง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่อาจอ้างแนวทางปฏิบัติที่เคยมีมาเพื่อให้ตนเองไม่ต้องรับผิดชอบได้ ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๐-๒๒๓/๒๕๕๖)

การที่ยามของหน่วยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา กลางคืนที่มีฝนตกหนัก ปฏิบัติหน้าที่เพียงการตีระฆังทึบรอบชั่วโมงและใช้ทางเดิน ในการไปตีระฆังคนละเส้นทาง ถือเป็นการใช้ความระมัดระวังในการรักษาทรัพย์สิน ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้น เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการทั้งที่ตั้งอยู่ไกลและใกล้ป้อมยามในระยะที่มองเห็นได้ สูญหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่เมื่อบริเวณ ที่เกิดเหตุไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ ๒ จุด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพลดลง อันเป็นความบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของ หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้หักความรับผิดชอบ ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเครื่องยนต์สูบน้ำของวิทยาลัยการอาชีวศพนครนายก สูญหายจำนวน ๓ เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ๑ เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ๑ เครื่อง และเครื่องยนต์รถอีแต่น ๑ เครื่อง โดยให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งยาม และปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเฉพาะราคาของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ๑ เครื่องที่อยู่ใกล้ป้อมยามในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายที่หักค่าเสื่อมราคาแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๕,๓๓๓.๓๔ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บริเวณวิทยาลัยการอาชีวศพนครนายกมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ รูปที่ดิน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าของวิทยาลัยตั้งอยู่ติดถนน มีประตูเข้า-ออกวิทยาลัยและเป็น ทางเข้าออกเพียงด้านเดียว และคืนเกิดเหตุมีฝนตกหนักน้ำท่วมขัง วิทยาลัยได้ให้เจ้าหน้าที่



เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากวิทยาลัย ๓ เครื่อง คือ (๑) เครื่องขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีระบุว่าตั้งอยู่ห่างจากรั้วประมาณ ๗.๕ เมตร เมื่อพิจารณาจากบริเวณป้อมยาม ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าออกวิทยาลัย เครื่องสูบน้ำเครื่องนี้อยู่ค่อนข้างห่างจากป้อมยามมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าอยู่ห่างจากป้อมยามประมาณ ๑๕๐ เมตร (๒) เครื่องยนต์รถอีแต่น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตั้งอยู่ห่างจากรั้วประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งเป็นรั้วด้านเดียวกับที่ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จึงห่างจากป้อมยามพอสมควร แต่ระยะทางน้อยกว่าที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๑ ไม่มากนัก และ (๓) เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าตั้งอยู่ใกล้ป้อมยามประมาณ ๘.๕ เมตร ซึ่งอยู่ด้านหน้าของวิทยาลัย โดยในคืนเกิดเหตุซึ่งมีฝนตกหนักเป็นระยะนั้น เครื่องสูบน้ำทั้ง ๒ เครื่อง และเครื่องยนต์รถอีแต่นไม่ได้เปิดใช้งานคงวางทิ้งไว้เพื่อรอใช้งานหรือจัดเก็บต่อไป ผู้ฟ้องคดีเป็นยามรักษาการณ์เวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา โดยได้เดินไปตี่ระฆังทุกระยะเวลาเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง เมื่อพิจารณาจากคำชี้แจงของหัวหน้าหมวดอาคารสถานที่ที่รับว่าบริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ ๒ จุด แสดงให้เห็นได้ว่าไฟฟ้าไม่ได้ดับในคืนเกิดเหตุ เมื่อพิจารณาจากสภาพของวิทยาลัยย่อมมีต้นไม้ขึ้นทั่วไป อีกทั้ง ในคืนเกิดเหตุเป็นวันข้างแรม ๑๔ ค่ำ ซึ่งมีความมืดมาก ผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่แล้วว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้ง ๓ เครื่อง บริเวณใด โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายตั้งอยู่ค่อนข้างไกล แต่อยู่ห่างจากรั้วลดหลั่นเพียง ๗.๕ เมตร เมื่อเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่ติดตั้งใกล้ป้อมยามที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานเพียง ๘.๕ เมตร ซึ่งพอจะมองเห็นได้บ้างได้สูญหายไปด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษาทรัพย์สินอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็นในสภาพการณ์เช่นนั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับความระมัดระวังที่ควรจะเป็นได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่เพียงการตี่ระฆังทุกรอบชั่วโมงในช่วงเวลา ๑ นาฬิกา ถึง ๓ นาฬิกา และเวลา ๔ นาฬิกา และเพียงแต่ใช้ทางเดินในการไปตี่ระฆังคนละเส้นทางกันนั้นไม่เพียงพอในการใช้ความระมัดระวัง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และการที่บริเวณของวิทยาลัยมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ แม้ว่าจะมีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียว แต่รั้ว ๓ ด้านที่เหลือเป็นรั้วลดหลั่น ประกอบกับบริเวณด้านหน้ามีไฟฟ้าดับ ๒ จุด ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพลดลง เห็นว่า เป็นความบกพร่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยประกอบด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้หักความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีออกจากความรับผิดของผู้ฟ้องคดีในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๑/๒๕๕๖)



การที่เจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ใช้ความระมัดระวังทำให้เกิดการสูญหายของพัสดุของหลวง ทั้งที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจนับสิ่งของและมีพัสดusuหายหรือขาดจากบัญชีทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ และรายการดังกล่าวก็เป็นพัสดuประเภทเดียวกัน แต่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กลับปล่อยให้มีพัสดusuหายอีก และได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันอย่างชัดเจน อีกทั้ง ฎุญแจเปิดปิดคลังเก็บสิ่งของหลวงก็แขวนไว้โดยไม่มีผู้ใดได้รับผิดชอบโดยเฉพาะ กรณีเป็นการผิดวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดuของหลวง และเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายให้แก่ทางราชการ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐม ได้รับคำสั่งมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดu ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดuให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากที่พ้นจากหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดu ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งของหลวง ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชีในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่รวม ๕ รายการ จังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ พบว่า มีสิ่งของหลวงขาดบัญชีในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดuรวม ๕ รายการ คือ ๑. อาวุธปืนพกกลุ่กโมขนาด .๓๘ (ปพม. ๙๑) จำนวน ๑ กระบอก ๒. กระสุนปืนขนาด ๕.๕๖ มม. จำนวน ๑,๘๑๑ นัด ๓. ไม้ประทับด้ามปืนพกกลุ่กโม (ชนิดด้ามยาง) จำนวน ๘ ด้าม ๔. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ โมโตโรล่า รุ่นจีพี ๓๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง และ ๕. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่วิทยุมือถือโมโตโรล่า รุ่นจีพี ๓๐๐ จำนวน ๑๑ ชุด รวมค่าเสียหายเป็นเงิน ๘๐,๘๐๖.๖๐ บาท และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการคนละกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายคนละ ๔๐,๔๐๓.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะรับหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดuในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวง ปรากฏว่ามีรายการของหลวงขาดบัญชี และระหว่างที่ผู้ฟ้องคดี

ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวงครั้งที่ ๒ ซึ่งก็ปรากฏว่ามีของหลวงขาดหายจากบัญชี โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุก็ได้มีการตรวจสอบสิ่งของหลวงอีก ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีของหลวงขาดหายไปอีกจำนวน ๕ รายการ อันเป็นมูลเหตุแห่งคดีพิพาทนี้ จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ ผลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปีปรากฏว่าช่วงเวลา ๓ ปีติดต่อกัน คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ มีพัสดุสูญหายหรือขาดจากบัญชีทุกครั้งที่มีการตรวจสอบของหลวง และรายการพัสดุที่สูญหายหรือขาดจากบัญชีก็เป็นพัสดุประเภทเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการอาวุธปืนพก กระสุนปืน และวิทยุมือถือ ซึ่งล้วนแต่เป็นพัสดุยุทธปัจจัยที่มีความสำคัญทั้งสิ้น และพัสดุได้มีการสูญหายก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเข้ารับหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจนับสิ่งของก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุด้วย ซึ่งเมื่อพบว่ามีพัสดุสูญหายจึงควรที่จะระมัดระวังมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของตนอีก แต่กลับปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับมอบหมายให้ควบคุมพัสดุยังคงปล่อยให้มียุทธภัณฑ์สูญหายอีก รวมทั้งปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าในการปฏิบัติหน้าที่มิได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างชัดเจน อีกทั้ง ภูเขาเปิด-ปิดคลังเก็บสิ่งของหลวงแขวนไว้โดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผิดชอบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องอันเป็นการผิดวิสัยและพฤติการณ์ของผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุของหลวง กรณีย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย อันเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีสภาพร้ายแรง และเห็นว่ากรณีที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการตรวจสอบพัสดุของหลวงเป็นประจำทุกปี เมื่อพบว่ามีพัสดุของหลวงสูญหายก็ได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้กำกับการละเลยในการควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่อย่างใด อีกทั้ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุนับสองคนก็น่าจะเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพัสดุแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่ามีข้อบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงอีก เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบจำนวนความเสียหาย แต่ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของศาลปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้หักค่าเสื่อมสำหรับสิ่งของหลวงรายการที่ ๔ และที่ ๕ ดังนั้น เมื่อหักค่าเสื่อมสำหรับสิ่งของหลวงที่ขาดบัญชีหรือสูญหายจากบัญชีควบคุมจำนวน ๕ รายการแล้วคงเหลือราคาค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน

